CGV – SARL SAM'DÉMÉNAGE

En acceptant les conditions générales de ventes qui suivent, le client accepte les droits et obligations qu'elles lui confèrent, ainsi que ceux de l'entreprise. Les éventuelles conditions particulières négociées dans le contrat (devis de déménagement) font également valoir ces droits et obligations.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE RÉALISATION DU DÉMÉNAGEMENT

Les informations fournies par le client permettant de définir les détails et le tarif de la prestation de déménagement doivent être précises, exactes et complètes. A savoir : Le nombre d'étages, la présence ou non d'ascenseurs, leurs tailles, les meubles et effets qui ne rentrent pas dans les ascenseurs, les distances de portage dans les couloirs et allées, les possibilités de stationnement, la nature des meubles et effets personnels, leurs dimensions, les adresses de chargement et de déchargement, et toute autre information particulière demandée et/ou utile à la réalisation du devis de déménagement.

Toute information manquante et venant rajouter ou contrevenir à la prestation convenue dans le devis pourra être assujettie à facturation le jour du déménagement, sur concertation préalable avec le client. Les coûts supplémentaires de ces opérations sont les suivants :

- Jusqu'à 150 euros TTC par tranches de 20m3 ou moins de mobilier ou carton, par étage non déclaré sans ascenseur (ou non prévues au contrat). (Supplément calculé au prorata du volume de meuble à porter sur les étages par escalier non déclarés).
- Jusqu'à 75 euros TTC par tranches de 20m3 ou moins de mobilier ou cartons, par étage avec ascenseur non déclarés (ou non prévues au contrat). (Supplément calculé au prorata du volume de meuble à monter ou descendre sur les étages par ascenseur non déclarés).
- Jusqu'à 150 euros TTC par tranches de 20m3 ou moins de mobilier ou cartons, par tranche de 20 mètres de distance de portage non déclarées (ou non prévues au contrat).
- 50 euros TTC par mètre cube de mobilier ou de carton non déclaré.

Dans le cas où le devis est signé sans que l'adresse d'arrivée soit définitivement connue, celui-ci est établi sur la base de conditions d'accès estimées. Un forfait de révision de 72 euros TTC pourra être appliqué en cas d'écart constaté entre les conditions estimées et les conditions réelles d'accès à l'arrivée (étages, ascenseur, distance de portage), en complément des majorations indiquées ci-dessus le cas échéant.

Tout travail supplémentaire lié à des informations omises pour l'établissement du devis et/ou demandé par le client le jour du déménagement, conduisant à un rallongement horaire de la prestation de plus de 15 minutes, entrainera une majoration supplémentaire allant jusqu'à 35 euros TTC par heure et par intervenant, toujours sur information préalable au client. Cette majoration est déjà incluse aux suppléments indiqués ci-dessus pour chaque cas spécifique liés à l'omission d'étages par ascenseur ou non, ou de distances de portage.

Cependant, tout rallongement horaire de la prestation dû à un manque d'organisation de la part du client (impossibilité d'accès au logement pour raisons non mentionnées, travaux non mentionnés, oubli des clés, état des lieux non mentionné, cartons non fermés à l'arrivée des déménageurs, difficulté de circuler dans le logement, ou toute situation due à une information non transmise par le client) pourra faire l'objet de la même majoration.

Supplément pour cas particulier lié à la distance de portage :

L'entreprise Sam'déménage assure gratuitement la prestation de réservation des places de parking dans la ville de Bordeaux uniquement. Cette réservation doit se faire comme demandé par la ville de Bordeaux dans un délais de 10 jours ouvrés avant la date du déménagement. En cas de signature d'un contrat dans un délais de moins de 10 jours ouvrés avant la date du déménagement, cette réservation ne sera donc pas possible. De ce fait, le devis sera calculé sur la base d'une distance de portage inférieure à 10 mètres pour chaque logement sans réservation de place. Si cette distance devait être plus grande, une majoration de 60 euros TTC pourrait être appliquée par tranches de 20m3 ou moins et par tranches de 20 mètres, au-delà de 10 mètres de distance de portage. Le client sera prévenu de cette possibilité de majoration à l'établissement du devis, et celle-ci sera indiqué sur le devis. Il aura la possibilité de régler directement un supplément forfaitaire de 60 euros TTC, auquel cas il n'y aura aucune majoration en cas de distance de plus de 10 mètres.

Information importante :

Le jour du déménagement, le client doit avoir respecté la préparation de ses biens relativement aux options qu'il a choisi dans le devis. A savoir :

Pour l'option « démontage / remontage » : Si le client a opté pour cette option, il devra s'assurer que les meubles à démonter soient propres, sans poussière excessive, sans graisse ou saleté, ce pour le respect des intervenants, ainsi que pour éviter de perdre le temps de les nettoyer. A noter que les camions et équipements de Sam'déménage sont gardés propres dans la mesure du possible, et que les intervenants ne chargent pas les véhicules ni n'emballent de meubles impropres, lesquels pourraient endommager ou salir les équipements.

Si le client n'a pas opté pour cette option, il devra s'assurer de même que ses meubles soient propres. De plus, il veillera à ne pas démonter inutilement des meubles lorsque cela n'est pas nécessaire et si non indiqué ou demandé par Sam'déménage, à des fins de collaboration avec les intervenants.

Pour l'option « mise en carton » : S'il a opté pour cette option, le client devra néanmoins trier ses affaires à garder ou non au préalable, afin qu'il n'y ait aucun tri à faire le jour du déménagement, pour tous les effets qui seraient à jeter, lesquels ne seront pas pris en charge par les intervenants. Aussi, le client devra présenter des affaires propres le jour du déménagement. A noter que les intervenants n'emballent pas d'affaires excessivement sales, notamment du linge de lit, des vêtements, des ustensiles ou emballages alimentaires impropres. Nous vous remercions de votre collaboration pour permettre un cadre de travail adéquat et respectueux à nos équipes.

S'il n'a pas opté pour cette option, il devra veiller à ce que tous les cartons soient bien fermés et prêts à être embarqués à l'arrivée des déménageurs. Si ce n'était pas le cas, toute mise en carton non prévue de la part des intervenants ou même du client, venant rallonger le temps de la prestation de plus de 15 minutes, engendrera une majoration allant jusqu'à 100 euros TTC, toujours sur information préalable au client.

Pour l'option « débranchement/branchement des électroménagers » : S'il n'a pas opté pour cette option, tous les électroménagers devront être débranchés à l'arrivée des déménageurs. Si ce n'était pas le cas, toute intervention avec complications (tuyauterie bloquée, fuite d'eau, tuyauterie difficile d'accès, débranchement de câbles avec dominos) pourra être sujet à un forfait supplémentaire de 30 € TTC par élément non prévu au devis.

Enfin, dans le cas général où toutes les informations sont précises, complètes, et respectée le jour du déménagement, aucuns frais supplémentaires ne pourront être appliqués.

ARTICLE 2 – REPORT OU RÉSILIATION DU CONTRAT

Les sommes versées à titre d'acompte constituent automatiquement les arrhes (frais d'annulation), sauf indication contraire dans le contrat, dans le cas d'une annulation après la date limite indiquée dans le devis, dans un délai de 14 jours avant la date du déménagement (délais lui aussi indiqué en bas du contrat de déménagement). Au-delà de ce délai, les arrhes ne sont donc pas remboursées. Dans le cas d'un report du déménagement hors délai (moins de 14 jours avant la date du déménagement) demandé par le client, si celui-ci est accordé par l'entreprise, les arrhes pourront ne pas être remboursées, ou seulement en partie, avec une déduction de ces frais sur le nouveau devis, au pourcentage estimé par Sam'déménage en fonction des conséquences organisationnelles et financières de ce report sur l'activité de l'entreprise. Dans le cas où il ne vient pas contrevenir à l'organisation de l'entreprise, la demande de report pourra n'engendrer aucuns frais supplémentaires, sur accord entre le client et Sam'déménage.

Dans le cas d'une annulation par l'entreprise hors délais (moins 14 jours avant la date du déménagement), les arrhes sont remboursées à hauteur de 200%. L'entreprise pourra cependant s'engager à trouver un autre prestataire partenaire de Sam'déménage, pour reprendre la prestation de déménagement convenue, et alors ne rembourser que l'acompte intégralement, sur accord préalable avec le client.

Dans le cas d'une résiliation par l'entreprise, suite à un manque de respect répété, un manque de communication certain empêchant de mener à bien l'organisation du déménagement, ou une atteinte à l'intégrité morale ou physique de la part du client, les arrhes seront remboursées à hauteur de 100%, sans aucune indemnité supplémentaire.

A l'attention du client : les frais d'annulation constituent un engagement de la part du client, ainsi qu'une compensation financière pour l'entreprise en cas d'annulation. Une fois une date bloquée dans notre agenda, nous refusons ou reportons d'autres devis potentiels à cette même date, et surtout organisons nos déplacements en conséquence, engageant parfois des frais déplacement, lesquels devront être couverts dans le cas d'engagements auprès d'autres clients sur des distances importantes.

ARTICLE 3 – ASSURANCE MARCHANDISE

Sam'déménage dispose d'une assurance contractuelle pour les meubles et effets transportés. Son tarif et son effet sont automatiquement inclus dans le devis et la prestation de déménagement. Si le client le souhaite, il peut faire

recours à une garantie dommage supplémentaire, proposée par Sam'déménage, afin de couvrir la valeur réelle de ses biens.

Dans ce cas, le coût de cette garantie dommage est calculé sur la déclaration de valeur établie par le client (article 15) : il s'élève à **1 % de la valeur totale déclarée** (par exemple 200 euros pour 20 000 euros déclarés). Il est facturé par Sam'déménage et réglé avant le déménagement, avec l'acompte.

Cette garantie dommage couvre les biens à leur valeur réelle, dans la limite de la valeur totale déclarée, **y compris en cas de force majeure** (notamment accident de la circulation, incendie, vol avec agression). Ses conditions d'indemnisation sont précisées à l'article 10.

CHAPITRE 2 - PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

ARTICLE 4 – PRIX ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Le prix déterminé dans le devis ne peut être modifié que si des dépenses imprévues et indépendantes de la volonté de l'entreprise (notamment une augmentation conséquente du prix du carburant pour les déménagements sur de longues distances), liées à la réalisation de la prestation, surviennent avant le jour du déménagement, ou bien si des prestations supplémentaires sont demandées par le client. Toutefois, le client et l'entreprise peuvent décider de modifier d'un commun accord les termes du contrat, et en conséquence les nouvelles conditions et facturations qui en découlent, notamment pour toutes prestations complémentaires non présentes dans le devis initial.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Les conditions particulières du contrat de déménagement prévoient : le montant des arrhes versé à la signature du devis, si convenu le montant du versement intermédiaire à la fin du chargement, et enfin le solde restant à la fin du contrat de déménagement. Les paiements sont effectués par virement bancaire, et/ou par carte pour le solde restant le jour du déménagement si proposé par l'entreprise. La nature du paiement est toujours convenue au préalable entre le client et l'entreprise, et précisée dans le devis, ainsi que les sommes correspondantes si différentes modalités de règlement. En application de l'article L 221-10 du Code de la Consommation, pour les contrats conclus hors établissement, aucun paiement ne sera perçu avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat.

Sam'déménage propose une option de paiement en 3 fois sans frais, ou plus sur accord, pour les devis supérieurs à 1500 euros TTC. A savoir qu'un règlement en 3 fois se divise comme suit : 1) Acompte de 30% à la signature, 2) 50% du solde restant à la fin de la prestation de déménagement, 3) 50% du solde restant le même jour du mois suivant.

Tout retard de paiement de plus de 7 jours sur l'une des échéances pour le règlement du solde restant dans le cas d'un paiement en une ou plusieurs fois, sera sujet à une indemnité de 10% sur le paiement de l'échéance en question, sauf accord entre le client et l'entreprise. En cas de non-paiement d'une échéance et de non-réponse de la part du client, l'entreprise pourra engager les procédures nécessaires afin de recouvrir ces sommes, et tous les frais de recouvrements seront également à la charge du client.

CHAPITRE 3 - RÉALISATION DES PRESTATIONS

ARTICLE 6 – PRESTATIONS EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRISE

Sur indication du client des informations nécessaires à la réalisation du déménagement, les prestations sont établies précisément dans le devis (réservation des places de parking, mise en carton, protection des effets et meubles, portage, transport et restitution des biens à l'endroit souhaité, débranchement et branchements des électro-ménagers, mise en penderies des vêtements sur cintres, ou toutes autres prestations annexes nécessaire au déménagement et prévues au contrat). L'entreprise peut éventuellement assurer le transport du client, lequel sera facturé ou non, et mentionné dans le devis. Sam'déménage n'assure pas le transport de matières dangereuses, périssables, ou tout autre marchandises sujettes à réglementation particulière.

ARTICLE 7 – PRÉSENCE OBLIGATOIRE DU CLIENT

Le client ou son mandataire doit être présent durant toute la durée des opérations, du chargement au déchargement. Il doit s'assurer que tous les meubles et effets personnels ont été chargés dans le véhicule, ainsi qu'attester par écrit sur le document de transport, si besoin est, et à la demande de l'entreprise, de l'état des meubles éventuellement détériorés avant le déménagement.

Les biens détaillés sur la déclaration de valeur sont photographiés par les intervenants avant leur chargement, en présence du client. Ces photographies servent à établir l'existence, l'état et les caractéristiques des biens en cas de sinistre.

CHAPITRE 4 - RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE

ARTICLE 8 – RESPONSABILITÉ POUR RETARD

L'entreprise se doit d'effectuer le déménagement à la date et aux heures convenues. Pour les déménagements longues distances, un créneau horaire pour l'arrivée sera déterminé. Sam'déménage s'engage à tenir informé le client au plus vite d'un éventuel retard. Sauf cas de force majeure, et dans le cas d'un retard de plus d'une heure après l'horaire limite déterminé dans le créneau indiqué, l'indemnité due en cas de retard est calculée sur la base de 25 euros TTC par heure de retard.

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES, PERTES ET AVARIES

Sam'déménage est responsable des meubles dont elle assure le transport et/ou la manutention, sauf cas de force majeure, vice propre de la chose, fait du tiers ou faute du client. Les opérations qui ne sont pas effectuées par ses représentants ou effectuées par des prestataires extérieurs à l'entreprise ne relèvent pas de sa responsabilité. Si le client ne fait pas réaliser l'emballage par l'entreprise, le contenu des colis et cartons emballés par le client ne peut constituer un dommage prévisible. Aussi, les effets emballés par le client de manière non adéquat (sans matériel spécifique), notamment les effets fragiles mis en cartons, ne pourront pas être indemnisés en cas de casse, à moins que cette casse ne soit engendrée par une faute des intervenants de Sam'déménage.

Lorsque le client a souscrit la garantie dommage (articles 3 et 10), les dommages dus à un cas de force majeure sont indemnisés dans les conditions de cette garantie.

ARTICLE 10 – INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES

Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries sont remplacées, réparées ou indemnisées, dans la limite du préjudice matériel attesté et des conditions particulières établies par l'assurance contractuelle. A savoir :

- 6500 euros pour l'indemnisation maximum par chargement et pour la totalité des biens.
- 650 euros maximum pour chaque objet ou élément de mobilier.

La valeur retenue pour le calcul de l'indemnisation correspond à la valeur réelle du bien au jour du sinistre, c'est-à-dire son prix d'achat diminué d'un coefficient de vétusté calculé selon son ancienneté et sa catégorie (grille de vétusté en annexe aux présentes CGV). Cette valeur réelle ne peut être inférieure à 10 % du prix d'achat initial du bien (valeur plancher). Elle reste dans tous les cas plafonnée aux montants indiqués ci-dessus (650 € par objet, 6 500 € pour la totalité du mobilier).

Preuve de la valeur et de l'ancienneté. La valeur et l'ancienneté d'un bien se prouvent par tout moyen : facture, ticket de caisse, relevé bancaire ou de carte, bon de garantie, notice, photographie datée, catalogue de l'époque, ainsi que les photographies prises au chargement (article 7).

Valeur des biens sans justificatif d'achat. À défaut de prix d'achat justifié, la valeur de référence est le prix public, au jour de la déclaration, d'un bien équivalent : même nature, même matériau, dimensions et finition comparables, vendu par un distributeur grand public en France ou, à défaut, par un vendeur en ligne français à prix public affiché. Cette référence est la médiane de trois prix relevés par Sam'déménage ou fournis par le client.

Ne sont pris en compte que sur justificatif (facture, certificat d'authenticité ou expertise) : la marque ou la signature d'un créateur, une édition limitée, une fabrication artisanale ou sur mesure, une valeur d'antiquité ou de collection. La valeur sentimentale n'est pas indemnisée.

La vétusté de la grille annexée s'applique à cette valeur de référence, à partir de l'année d'achat justifiée ou, à défaut, de l'année déclarée par le client si elle est cohérente avec le modèle. Si aucun élément ne permet d'établir l'existence ou l'ancienneté du bien, l'indemnité est limitée à 10 % de la valeur de référence.

En cas de désaccord sur la valeur, celle-ci est fixée par l'expert de l'assureur.

Si le client estime que cette indemnisation n'est pas suffisante, il peut au préalable opter pour la garantie dommage, en listant les objets en question et leurs valeurs réelles sur une liste valorisée (déclaration de valeur), laquelle est automatiquement envoyée en pièce jointe au client avec le devis.

Garantie dommage. Son coût est de 1 % de la valeur totale déclarée (article 3). Le client s'en acquitte avant le déménagement, avec l'acompte. En cas d'annulation de la prestation par le client dans le délai de 14 jours prévu à l'article 2, ces frais lui sont remboursés.

Avec cette garantie, chaque bien est indemnisé à sa valeur réelle, déterminée selon les règles ci-dessus, sans le plafond de 650 euros par objet, et la totalité des biens dans la limite de la valeur totale déclarée au lieu du plafond de 6 500 euros, y compris en cas de force majeure. Le coût d'une réparation est pris en charge dans la limite de la valeur réelle du bien : au-delà, le bien est remplacé ou indemnisé à sa valeur réelle. Aucune des deux garanties ne couvre la valeur à neuf.

En cas de dommage dans les logements lors de la prestation de déménagement (murs, portes, luminaires, tout autre équipement ou installation propre au logement), le client pourra être indemnisé à hauteur du coût des réparations.

ARTICLE 11 – PRESCRIPTION

Les actions en justice pour avarie, perte ou retard doivent être engagées dans l'année qui suit la fin du contrat de déménagement.

CHAPITRE 5 - LIVRAISON DES MEUBLES ET FORMALITÉS EN CAS DE DOMMAGE

ARTICLE 12 – LIVRAISON DES MEUBLES ET EFFETS PERSONNELS

Au déchargement, le client constate l'état des meubles et effets personnels et en donne décharge dès la livraison terminée au moyen de la déclaration de fin de travail sur la lettre de voiture. En cas de perte ou d'avarie et pour conserver ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à donner ses réserves écrites, précises et détaillées dès la livraison et en présence des représentants de l'entreprise. En cas d'absence de réserves suite au déchargement ou en cas de réserves contestées par l'entreprise sur le document de transport, le client doit adresser sa protestation motivée à l'entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être effectuées dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés, conformément à l'article L 224-63 du code de la consommation. Dans le cas contraire, le client ne peut plus agir contre l'entreprise. Hormis chocs apparents, Sam'déménage se désengage des vices de fonctionnement sur des appareils électriques, sauf preuve à l'appui de la part du client. Dans chacun de ces cas, l'absence de réserves précises et détaillées à la livraison implique une présomption de livraison conforme.

ARTICLE 13 – EMPÊCHEMENT À LA LIVRAISON ET RÉTENTION DES MEUBLES

Dans le cas d'une impossibilité de déchargement au nouveau logement du client ou à l'adresse d'arrivée indiquée, Sam'déménage ne dispose pas de garde-meuble, et les meubles sont alors conservés dans le véhicule aux frais du client, ou bien stockés chez un partenaire déménageur disposant d'une surface de stockage. Le coût de cette opération sera communiqué en fonction de la durée de rétention des meubles, ainsi que des frais horaires et techniques mis en place pour terminer la prestation convenue initialement.

ARTICLE 14 – RÈGLEMENT AMIABLE DES LITIGES

En cas de litige entre l'entreprise et le client, ils tenteront de trouver une solution amiable, dans le respect, la bienveillance, une communication honnête et une considération pour les intérêts et droits de chacune des parties du contrat. A défaut d'accord amiable, et hors des clauses déjà prévues par les conditions générales de vente, chacune des parties sera libre d'entreprendre les démarches ultérieures qu'elle juge nécessaire, tout en restant respectueux et bienveillant.

ARTICLE 15 – DÉCLARATION DE VALEUR OBLIGATOIRE

Une déclaration de valeur est obligatoirement envoyée au client. Même s'il ne souhaite pas l'utiliser, le client reconnaît par sa signature du devis avoir reçu le document « Déclaration de valeur » en annexe du devis.

La valeur à déclarer pour chaque bien n'est pas son prix d'achat, mais sa valeur réelle actuelle, calculée en appliquant à ce prix d'achat le coefficient de vétusté correspondant à l'ancienneté et à la catégorie du bien (grille de vétusté en annexe aux présentes CGV).

Exemple : une table en bois massif achetée 1 500 € il y a 8 ans (catégorie mobilier bois massif, taux de vétusté de 3,5 % par an) doit être déclarée pour sa valeur réelle de 1 500 € × (1 - 8 × 3,5 %) = 1 500 € × 0,72 = 1 080 €, et non pour son prix d'achat de 1 500 €.

À défaut de justificatif d'achat, la valeur réelle d'un bien est établie selon les règles de l'article 10 (valeur d'un bien équivalent, vétusté, plancher de 10 %).

La valeur totale déclarée est elle aussi une valeur réelle, vétusté déduite. Elle sert de base au calcul du coût de la garantie dommage (1 %) et constitue le plafond de son indemnisation. Déclarer une valeur supérieure à la valeur réelle n'augmente pas l'indemnisation : chaque bien est indemnisé à sa valeur réelle au jour du sinistre.

ARTICLE 16 – DÉLAIS DE PAIEMENT ENTRE ENTREPRISES

Conformément aux articles L.441-3 et 6 du Code de Commerce, les factures Sam'déménage sont réglables dans les 30 jours à compter de leur date d'émission. Pas d'escompte en cas de paiement anticipé. En cas de retard de paiement, des pénalités de retard seront exigibles le lendemain de l'échéance sur la base de 10% du montant TTC des prestations. Ces pénalités de retard seront automatiquement et de plein droit dues sans aucune formalité ni mise en demeure. Le retard de paiement engendrera également le paiement d'une indemnité forfaitaire fixée à 40 € pour frais de recouvrement, pouvant être majorée en fonction des frais réels engagés et justifiés. Tous les frais de recouvrement engagés par Sam'déménage seront à la charge de l'entreprise qui a bénéficié des produits ou services de Sam'déménage et doit s'acquitter des factures relatives à ces produits et services.

ARTICLE 17 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles du client sont traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), et restent confidentielles.

Fait à ....., le ...../...../.....

Signature du client, précédée de la mention « Lu et approuvé » :